



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **135** Registro delle Delibere
del **28/10/2024**

OGGETTO

D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., commi dal 51 al 58 - "*Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza*" - Annualità 2022 - Approvazione Progetto Esecutivo dell'opera di "*Riqualificazione ed Efficientamento Energetico degli immobili di proprietà comunale*". CUP: C83I22000030007

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 28 mese di ottobre alle ore 17:30 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli
intervvenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.M.I. del 01/02/2022 relativo al *“Contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni - Annualità 2022”*;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale, all’articolo 1, comma 415, ha apportato modifiche all’articolo 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il comma 51 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone testualmente: *«Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031»*;

Visto il comma 52, ultimo periodo, del medesimo articolo 1 che stabilisce che: *«Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»*;

Visto il comma 53-bis del ripetuto articolo 1 della legge n. 160/2019, introdotto dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale fissa, per il biennio 2022-2023, il seguente ordine prioritario di assegnazione dei contributi:

- a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente;

Visto il comma 53-ter dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, introdotto dal comma 415 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che prevede che: *«Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»*;

Richiamata l’istanza di contributo (codice protocollo PROT_16604) delle spese di progettazione degli interventi individuati da questa Amministrazione secondo le modalità ed i tempi definiti con DMI del 01/02/2022 attraverso la nuova Piattaforma di gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) integrata nel sistema di monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP);

Dato atto che questo Ente candidandosi sulla piattaforma BDAP del Ministero ha ottenuto il finanziamento di che trattasi per la progettazione definitiva relativa alla messa in sicurezza del territorio per i lavori di *“Riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale”*, dell’importo complessivo di € 120.000,00 - CUP: C83I22000030007;

Preso atto che con nota prot. n. 0186216 del 08/11/2022 il Ministero dell’Interno ha comunicato l’accoglimento delle richieste di contributo regolarmente prodotte giusto Decreto del 28/10/2022 con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari per scorrimento della graduatoria;

Preso atto che:

- con determinazione del Settore Tecnico n. 378 del 30.06.2023 si è proceduto ad affidare l’incarico di supporto al RUP (per aspetti amministrativi, giuridici e contabili), per la procedura relativa al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti - Annualità 2022, di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58, alla Società OFJ Sviluppo - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126;
- in data 05.10.2023 è stata sottoscritta apposita Convenzione di incarico professionale regolante i rapporti tra il Comune di Squillace e la Società OFJ Sviluppo - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA)

in via Fonti n° 126;

- con determinazione del Settore Tecnico n. 194 del 29.03.2024 si è proceduto ad affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"Riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale"* al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:
 - a) Arch. Mada Giuseppe (Mandatario) C.F. MDAGPP60B06I590D, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 914;
 - b) Arch. Gallo Gianluca (Mandatario) C.F. GLLGLC71R16C352Z, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 1629;
 - c) Arch. Merante Fabiana (Mandatario) C.F. MRNFBN93D59C352T, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 2030, in qualità di giovane professionista;
- in data 22.04.2024 è stata sottoscritta apposita Convenzione di incarico professionale regolante i rapporti tra il Comune di Squillace ed i professionisti costituenti il RTP incaricato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30.09.2024, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera *"Riqualificazione ed Efficientamento Energetico degli immobili di proprietà comunale"*, redatto dal R.T.P. incaricato, per l'importo complessivo di € 6.011.261,54;
- in data 11.10.2024 con prot. n. 9777, il R.T.P. incaricato della progettazione ha trasmesso all'Amministrazione committente gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo;

Visto l'art. 41 del D.lgs n. 36/2023 recante la disciplina dei livelli di progettazione dei lavori pubblici;

Verificato che:

- ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 il progetto esecutivo, è stato sottoposto alla verifica, da parte dell'Ing. Maria Cilurzo in contraddittorio con il RTP progettista per accertare l'unità progettuale, la conformità del progetto e la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dal Codice dei Contratti, e la loro conformità alla normativa vigente, ed ha ottenuto esito positivo, in data 17.10.2024;
- ai sensi dell'art. 42 comma 4 e Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023, il progetto esecutivo è stato validato dal RUP Arch. Antonio Macaluso, giusto verbale di validazione in data 25.10.2024;

Rilevato che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, giusta verifica e validazione in atti;

Preso atto del progetto esecutivo dell'opera *"Riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale"* di Squillace (CZ), redatto dal R.T.P., per l'importo complessivo di € **6.011.261,54**, come suddiviso dai seguenti quadri economici:

		SCUOLA VIA D. ASSANTI	EX GIUDICE DI PACE	MUNICIPIO PALAZZO PEPE	COMPLESSIVO
A	LAVORI				
	Descrizione Voce	Importo €	Importo €	Importo €	Importo €
A.1	Importo lavori a base d'asta	2.699.714,85	884.278,36	780.679,70	4.364.672,91
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	151.632,08	86.515,72	78.067,97	316.215,77
	Totale Lavori e Sicurezza (A.1+A.2)	2.851.346,93	970.794,08	858.747,67	4.680.888,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Descrizione Voce	Importo	Importo	Importo	Importo
B.1.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva	-	-	-	-
B.1.2	Spese per relazioni specialistiche (restauratore)	8.000,00	-	7.000,00	15.000,00
B.1.3	Spese in fase di progetto e di cantiere per rilascio Attestato/Certificato Sostenibilità Ambientale	10.500,00	7.000,00	36.299,24	53.799,24
B.1.4	Direzione Lavori - Contabilità - liquidazione	84.000,00	35.793,20	18.435,02	138.228,22

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 28/10/2024

B.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	46.000,00	19.700,00	2.189,37	67.889,37
B.1.6	Relazione Geologica, Geotecnica e indagini geologiche	-	-	5.899,20	5.899,20
B.1.7	Spese per attività tecnica amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	18.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
B.1.9	Rilievi, accertamenti, accertamenti e indagini (prove sui materiali)	15.000,00	-	5.000,00	20.000,00
	Totale Spese Tecniche	216.500,00	90.493,20	102.822,83	409.816,03
B.2	IMPREVISTI SUI LAVORI				
B.2	Descrizione Voce	Importo	Importo	Importo	Importo
B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso iva)	140.000,00	45.000,00	42.937,38	227.937,38
	Totale Imprevisti	140.000,00	45.000,00	42.937,38	227.937,38
B.3	IMPOSTE E TASSE				
B.3	Descrizione Voce	Importo	Importo	Importo	Importo
B.3.1	IVA sui lavori	285.134,69	97.079,41	85.874,77	468.088,87
	IVA su imprevisti sui lavori	-	-	4.293,74	4.293,74
B.3.2	IVA sulle competenze tecniche	47.630,00	19.908,50	22.621,02	90.159,53
B.3.3	Cassa previdenza (da B1.1 a B1.9)	8.060,00	3.619,73	481,66	12.161,39
B.3.4	Oneri per il rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, Protocollo ITACA, etc.	6.695,00	12.000,00	12.000,00	30.695,00
	Totale Imposte e Tasse	347.519,69	132.607,64	125.271,19	605.398,52
B.4	Altro				
B.4	Descrizione Voce	Importo	Importo	Importo	Importo
B.4.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	-	-	-	-
B.4.2	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CUC)	6.000,00	-	1.500,00	7.500,00
B.4.3	Spese per pubblicità	3.000,00	3.000,00	1.545,97	7.545,97
B.4.4	Incentivo RUP	40.000,00	15.000,00	17.174,95	72.174,95
	Totale altro	49.000,00	18.000,00	20.220,92	87.220,92
	Sommano le voci B	753.019,69	286.100,84	291.252,33	1.330.372,86
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	3.604.366,62	1.256.894,92	1.150.000,00	6.011.261,54

Ritenuto che il progetto esecutivo de quo prevede che l'intervento così individuato verrà suddiviso su tre edifici comunali, la cui progettazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti:

- n. 1: Palazzo municipale "Pepe";
- n. 2: Scuola primaria e dell'infanzia in via Damiano Assanti;
- n. 3: edificio ex Giudice di Pace;

Visto:

- il quadro economico dal quale si evince un importo complessivo dell'opera di € 6.011.261,54;
- il CUP acquisto: C83I22000030007;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto che così come redatto soddisfa le esigenze poste dall'Amministrazione Comunale;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili competenti, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi del D. Lgs n. 267/00;

Riscontrata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **di approvare**, come con il presente atto si approva, il progetto esecutivo dell'intervento "*Riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale*", redatto dal R.T.P. incaricato Madia-Gallo-Merante, il cui relativo CUP è: C83I22000030007;
2. **di approvare**, come approva, il quadro tecnico economico dal quale si evince che la spesa complessiva occorrente è di € 6.011.261,54;
3. **di dare atto che:**
 - a) l'importo del progetto ammonta a € 6.011.261,54 così suddivisi: per lavori € 4.680.888,68 ed € 1.330.372,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - b) gli interventi da realizzare interessano tre distinti edifici di proprietà comunale:
 - n. 1: Palazzo municipale "Pepe";
 - n. 2: Scuola primaria e dell'infanzia in via Damiano Assanti;
 - n. 3: edificio ex Giudice di Pace;
 - c) alla presente spesa si farà fronte con il finanziamento di € 120.000,00, concesso con D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., commi dal 51 al 58 - "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza" - Annualità 2022;
4. **di confermare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Antonio Macaluso il Responsabile del Settore Tecnico, al quale è demandata ogni attività successiva di sua competenza;
5. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
